

1500638-67.2020.8.26.0483
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Ameaça
Magistrado: Viviane Cristina Parizotto De Oliveira
Comarca: Presidente Venceslau
Foro: Foro de Presidente Venceslau
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 17/03/2022
... de 2021) - grifei.

Apelação Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Absolvição por insuficiência de provas de rigor - Ausência de prova inequívoca da autoria delitiva - Elementos meramente indiciários insuficientes para sustentar édito condenatório - In dubio pro reo - Recursos das defesa providos para absolver os apelantes, nos termos do art. 386, VII, do CPP. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Presidente Venceslau
Foro de Presidente Venceslau
2ª Vara
Av. Faustino Rodrigues Azenha , 1500, Presidente Venceslau - SP - cep 19400-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1500638-67.2020.8.26.0483 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500638-67.2020.8.26.0483
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MANOEL MALAQUIAS DA SILVA

Em 15 de março de 2022, faço estes autos conclusos à MMA. Juíza de Direito: Dr(a). Viviane Cristina Parizotto Ferreira. Eu, Rodrigo Zambrota, Assistente Judiciário, subscrevi.

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de MANOEL MALAQUIAS DA SILVA, qualificado a fls. 10, como incurso no art. 147, do Código Penal, pois no dia 07 de maio de 2020, por volta das 10h30m, na Rua Dário Novo Dias, nº 518, Vila Lúzia, nesta cidade e comarca de Presidente Venceslau, o acusado teria ameaçado a vítima Maria de F. De A. M., por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo consta na denúncia, o réu teria se utilizado de uma faca de cozinha para

ameaçar a vítima por meio de gestos, além de afirmar que se a vítima não calasse a boca cortaria seu pescoço.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei n 9.099/95.

DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

A ação penal é improcedente, pois o conjunto probatório não é coeso no sentido da expedição de um édito condenatório, conforme postulado pelo próprio Ministério Público por ocasião das alegações finais.

Com efeito, na fase policial o acusado negou a prática delitiva (fls. 10).

Interrogado em juízo (fls. 144/145), tornou a negar o cometimento do crime descrito na denúncia.

A vítima não foi ouvida em juízo, considerando que sobreveio a informação nos autos de seu falecimento, motivo pelo qual o Ministério Público postulou pela desistência de sua oitiva.

De seu lado, a única testemunha ouvida em juízo, qual seja, Cleusa Aparecida Ferreira, declarou que não presenciou qualquer ameaça proferida pelo réu contra a vítima.

Nessa senda, insta consignar que todo e qualquer decreto condenatório deve ter por lastro um juízo de certeza, o que não se pode extrair no caso presente, donde exsurge a conclusão de que a absolvição do acusado é medida que se impõe, ex vi do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ante os elementos meramente indiciários e insuficientes colhidos na fase policial, os quais não se prestam para fundamentação exclusiva de um decreto condenatório, mormente quando não repetidos em juízo, ressaltando que o parecer Ministerial foi nesse mesmo sentido.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 4. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial. O juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo. (...) (REsp 1419615/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016) - grifei.

Destaco ainda a jurisprudência do Tribunal de Justiça desse Estado:

VIAS DE FATO. Lei de violência doméstica ou familiar. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas por meio da prova oral. Manutenção da condenação. AMEAÇA - Quadro probatório inapto à manutenção da condenação. Provas colhidas na fase policial não repetidas em juízo. Absolvição que se impõe. Pena e regime bem dosados - Manutenção da substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, porque ausente inconformismo ministerial. Retificação de ofício para alterar a prestação de serviços à comunidade para limitação de final de semana, em observância ao art. 46, CP - Recurso parcialmente provido (voto nº 44096). (Apelação Criminal nº 1504717-68.2019.8.26.0566, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 5 de abril de 2021) - grifei.

Apelação Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Absolvição por insuficiência de provas de rigor - Ausência de prova inequívoca da autoria delitiva - Elementos meramente indiciários insuficientes para sustentar édito condenatório - In dubio pro reo - Recursos das defesa providos para absolver os apelantes, nos termos do art. 386, VII, do CPP. (Apelação Criminal nº 0009190-63.2014.8.26.0400, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 14 de agosto de 2020) - grifei.

Com fulcro nesse entendimento, de rigor a absolvição do acusado, nos termos que postulados defesa.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para A B S O L V E R MANOEL MALAQUIAS DA SILVA, RG: 21798063-6, filho de Rozendo Silva e Maria Dos

Prazeres Lima, das imputações que lhe foram irrogadas na denúncia, o que faço com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Com o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações e arquivem-se os autos, como de praxe.
À advogada dativa nomeada nos autos (fls. 83) arbitro honorários em 100% ao código respectivo da tabela DPE/OAB.
P.I.C.
Presidente Venceslau, 17 de março de 2022.

Viviane Cristina Parizotto Ferreira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA